

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3803/2533

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครใต้

โจทก์

นายทิพย์วิมล ตันติรถานนท์

โจทก์ร่วม

นางสาววาริ แสงวิเชียร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 326

โจทก์ร่วมเป็นลูกสะใภ้คนเดียวของ อ. จำเลยและ อ. ทะเลาะโต้เถียงกัน จำเลยดำ อ. ว่า "แม่ผิวเฮงชวย มึงรู้หรือเปล่าว่าลูกสะใภ้มึงซ่อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ผู้ขายขึ้นโรงแรม ลูกสะใภ้มึงสวมเขาให้ลูกชายมึง" ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวจึงเป็นถ้อยคำที่หมิ่นประมาทโจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖

จำเลยให้การปฏิเสธ

ก่อนสืบพยานโจทก์ นางทิพย์วิมล ตันติรถานนท์ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ให้ลงโทษจำคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๑ ปี

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙, ๓๐

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พยานหลักฐานของโจทก์ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าจำเลยจะได้
กล่าวถ้อยคำตามฟ้องหรือไม่ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษากลับ
ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยได้ค่านางอนงค์ว่า "แม่ผัวเองช่วยมึงรู้หรือ
เปล่าว่าลูกสะใภ้มึงซ่อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ผู้ชายขึ้นโรงแรม ลูกสะใภ้มึงสวมเขาให้
ลูกชายมึง" และวินิจฉัยว่า โจทก์ร่วมเป็นลูกสะใภ้คนเดียวของนางอนงค์ ฉะนั้น
ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวห่มินประมาทจึงเป็นการห่มินประมาทโจทก์ร่วมนั่นเอง

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ ให้
ลงโทษปรับจำเลย ๑,๐๐๐ บาท ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๙, ๓๐.

(เชียร ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ - นายสัญญาชัย สิงหลกะ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ